

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 455/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายสุริน เมธิโก

จำเลย

นายชยพล ดิสโร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 221

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีนี้ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า ฎีกาของจำเลยไม่ใช่ข้อสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกาจึงไม่อนุญาตให้ฎีกา และสั่งฎีกาว่า ศาลไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกาจึงขอศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาให้จำเลยได้ยื่นฎีกาอันเป็นการ ให้โอกาสแก่จำเลยอีกครั้งหนึ่ง โปรดอนุญาต หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนา คำร้อง หรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็น บทหนัก ให้จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 32) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง พิจารณาแล้วเห็นว่า ดุลพินิจในการอนุญาตให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 เป็นดุลพินิจ เด็ดขาดของผู้พิพากษาผู้มีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่เห็นว่า ข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญ อันควรสู่ศาลสูงสุดหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความ ที่ตัดสินมิได้เป็น

ปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด และไม่อนุญาต ให้ฎีกา เช่นนี้ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจ
พิเคราะห์ในเรื่องนี้อีก ชั้นหนึ่ง จึงให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ดุลพินิจในการอนุญาตให้ฎีกาตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 เป็นดุลพินิจ เด็ดขาดของผู้พิพากษาผู้มี
คำสั่งอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่เห็นว่า ข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหา
สำคัญ อันควรสู่ศาลสูงสุดหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความ ที่ตัดสินมิได้เป็น
ปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด และไม่อนุญาต ให้ฎีกา เช่นนี้ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจ
พิเคราะห์ในเรื่องนี้อีก ชั้นหนึ่ง จึงให้ยกคำร้อง

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รามชางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>